

1501941-47.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal - Roubo majorado - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e majorantes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501941-47.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501941-47.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2164552/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 25610022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2164552 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2164552 - 11º D.P. CAMPINAS, 2164552/2022 - 11º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON RIBEIRO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de ANDERSON RIBEIRO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §1º e §4º, inciso II, do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 17 de junho de 2022, durante o repouso noturno, por volta das 23h20min, na Rua Yeda Mundt Atencia, nº 35, Jardim Santa Rosa, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o acusado, subtraiu para si, mediante escalada, um botijão de gás no valor R\$ 215,00 e uma bicicleta Caloi no valor de R\$ 800,00, de propriedade da vítima M.M.S.

Auto de prisão em flagrante (pág. 04); boletim de ocorrência de autoria conhecida

(págs. 39/41); auto de exibição e apreensão (págs. 22).

Por decisão proferida em 23 de junho de 2022 (págs. 113/114), a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 127), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 130/133). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia.

A defesa pleiteou a absolvição do acusado. Requereu o reconhecimento da insignificância e da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, a desclassificação para a forma simples, fixação da pena-base no mínimo legal, compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, afastamento da causa de aumento do repouso noturno e fixação de regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

Vejamos.

A vítima M.M.S, ouvida exclusivamente em sede administrativa, disse que estava em sua casa quando, por volta das 23:20 horas, ouviu um barulho na área externa de sua área de serviço. Nesse momento, ligou para seu genro Gabriel, que em cinco minutos chegou em sua casa. Ao abrir a porta de sua residência para receber seu genro, viu a polícia militar em frente à sua residência, com um homem detido e dentro da viatura. Do lado externo da viatura, estavam sua bicicleta e o botijão de gás, que foram recuperados pelos policiais. Em conversa com os policiais militares, explicou que a bicicleta e o botijão de gás eram seus e foram furtados. Que, segundo a declarante, a bicicleta vale em torno de R\$ 800,00 e o botijão de gás em torno de R\$ 215,00. Por fim, aduziu que não houve arrombamento em sua residência. A testemunha Michel dos Santos, policial militar, em sede administrativa, disse que é cabo da polícia militar, estava em trabalho e conduzia a viatura I47215. Quando realizava patrulhamento de rotina pelo bairro do Jd. Sul América, uma senhora fez a viatura parar e disse que havia visto um homem pulando o muro de uma casa na Rua Yeda Mundit Atencia. Disse que se dirigiu ao local e viu um homem carregando um botijão e uma bicicleta na rua citada. Este homem foi abordado e confessou ter furtado a bicicleta e o botijão da Rua Yeda Mundit Atencia, 35. Foi até ao local e a moradora se identificou como sendo M.M.S, que reconheceu a bicicleta e o botijão furtados como sendo de sua propriedade. Em seguida, a ocorrência foi apresentada no plantão policial. Na delegacia, o sujeito foi identificado como sendo Anderson Ribeiro da Silva e apresentou sua carteira de trabalho.

Em juízo, estavam em patrulhamento, quando uma senhora disse que um indivíduo havia furtado uma residência e levado um botijão e uma bicicleta. Que localizaram o acusado e os objetos furtados. O réu confessou o crime e a vítima reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade. Por fim, aduziu que o acusado pulou o muro para entrar no local.

A testemunha João Lucas Machado de Souza, policial militar, ouvido em sede administrativa, prestou declarações em consonâncias com as de seu colega de farda. Em juízo, estavam em patrulhamento, quando uma senhora disse que um indivíduo tinha saído de uma residência e trazia consigo um botijão e uma bicicleta. Já no final da via, encontraram o acusado com os objetos. Ele confessou o crime e disse que escalou o muro para entrar na residência. Após, retornaram ao local dos fatos e a vítima reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade.

O acusado Anderson Ribeiro da Silva, perante autoridade policial, disse que tem passagem pela polícia e furtou a bicicleta e o botijão para comprar drogas, uma vez que é usuário de cocaína e crack.

Em juízo, disse que avistou uma bicicleta e um botijão no outro lado do terreno, bateu palma e ninguém atendeu. Sendo assim, pulou pela parte mais baixa do muro e subtraiu os bens.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais

elementos que dos autos constam, ficou caracterizado o delito previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal.

Vide o crime de furto, previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, porquanto, tal prática delituitosa necessita, eminentemente de, subtrair, para si ou para outrem, durante o repouso noturno, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou de que não seja de sua propriedade.

Registre-se, quanto aos depoimentos prestados pelos policiais militares, estes foram uníssomos, coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que teve como consequência a prisão do acusado, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade do depoimento.

Os depoimentos dos policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes". (RT 411/266)

Outrossim, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

E, ainda, "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT530/372).

São eles agentes do Estado, incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimento coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas foram inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

De mesmo modo, cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Não bastasse, o réu confessou a prática delituita, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido por sua Defensora.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPROVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (ProcessoAPL09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEUOSA).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em

fragilidade do conjunto probatório.

Importante frisar que a qualificadora prevista no inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal, correspondente à escalada, não restou devidamente comprovada.

Conforme se observa, não foi juntado aos autos perícia no local dos fatos, a fim de que se comprove a qualificadora referente à escala. Outrossim, ressalto que o acusado não empregou esforço incomum para vencer o obstáculo, tanto que conseguiu, sozinho, carregar a bicicleta e o botijão de gás oriundos do furto.

Por fim, sobre a consumação, ou não, do delito em testilha, algumas importantes considerações precisam ser feitas.

Como cediço, há muito a jurisprudência pátria majoritária, principalmente a do STF e do STJ, vem adotando, em relação ao momento consumativo do crime de furto, a denominada Teoria da Amotio ou, ainda, da Aprehensio.

Consoante referida teoria, tanto o crime de roubo quanto o de furto se consumam no momento em que o bem subtraído passa da esfera de domínio do seu legítimo proprietário ou possuidor para a do agente criminoso, ainda que durante curto espaço de tempo. Logo, não é necessário que o agente tenha a posse mansa e pacífica sobre a coisa subtraída para caracterizar o crime, nem mesmo que o objeto tenha sido deslocado de um lugar para o outro.

Neste sentir, ensina o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOMENTO CONSUMATIVO.

PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO.

DESNECESSIDADE DE POSSE MANSO E PACÍFICA DO BEM. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA

TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante. 2. Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se longo ou breve o espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada. 3. No caso, mostra-se incontroverso que um dos corréus teve a posse dos bens subtraídos, ainda que por pouco tempo. Ora, sendo o delito de roubo praticado em concurso de agentes, é impossível cindir-se o resultado da ação para o reconhecimento da tentativa, quando um dos autores consegue escapar e foge levando a res furtiva, e os demais são presos ainda praticando a violência contra a vítima, visto que a ação delitiva foi conduzida e realizada por todos os acusados. 4. Habeas corpus não conhecido. g.n.". (STJ, Habeas Corpus HC 302820-DF, DJ 04/11/2014).

Destarte, de rigor o reconhecimento, no caso em tela, do furto consumado – e não tentado, porquanto o réu, de fato, tomou posse dos bens pertencentes à vítima.

Friso, ainda, que será considerada no terceiro momento de fixação da pena a causa de aumento constante do §1º do artigo 155 do Código Penal, tendo em vista a prática do furto qualificado durante o repouso noturno.

Em relação à aplicação do princípio da insignificância, urge-se retratar que tal conteúdo valorativo dispõe acerca do baixíssimo grau de ofensividade e lesividade, bem como da irrelevância da conduta no âmbito social. Frisa-se que tal princípio não se enquadra ao fato em questão, porquanto a conduta de furto apresenta-se como uma ação reiterada por parte do acusado.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.^a Turma, Rel. Min. CÂRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.)

Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito praticado pelo ora Agravante, que é reincidente em crimes contra o patrimônio. 3. Agravamento regimental desprovido." (STJ - AgRg no REsp: 1357251 MG 2012/0259399-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2013).

Por fim, a empreitada criminosa do réu não pode passar impune, uma vez que se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social.

Data vênua à combativa defesa, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista antecedente criminal não observado para fins de reincidência (proc. 0010864-03.2010.8.26.0114 - págs. 46/47). Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, observada a agravante da reincidência específica (proc. 0006738-63.2011.8.26.0084 - pág. 45), aumento a pena em 1/3 (um terço). Oportuno ressaltar que não se trata de reincidência específica, mas de multirreincidência, conforme se observa da certidão de antecedentes (proc. 0010849-34.2010.8.26.0114 - pág. 46), sendo essa a tese firmada no Recurso Repetitivo 585 do STJ (É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.) Em seguida, observada a atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, verificada a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o acusado ANDERSON RIBEIRO DA SILVA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, por infração ao artigo 155, §1º, do Código Penal.

O dia-multa valerá ao mínimo legal.

Determino o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, pelo quantum de pena aplicado e reincidência específica do acusado, sendo inviável, portanto, a aplicação de regime mais brando.

Pelos mesmos motivos, indefiro o recurso em liberdade, pois o réu respondeu ao processo preso e permanecem inalteradas as circunstâncias ensejadoras da medida. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Requisite-se vaga em presídio semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal - Roubo majorado - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas - Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso - Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas mantidas - Regime escorreitamente fixado - Impossibilidade de

detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo - Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido.
(Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).
Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, as circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra o réu e sua reincidência específica.
Oportunamente, expeça-se o necessário.
Custas ex lege.
P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA